



PUTUSAN

Nomor 4899 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI), berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman 354, Desa Klampok, RT.02, RW.01, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh HM. Umar Syahid, S.E., S.H., M.H., selaku Ketua Umum YLKAI Pusat Kabupaten Grobogan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sukindar, Devisi Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen YLKAI Cabang Kota Semarang, berkantor di Indo Permai, RT.004, RW.015, Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk., KANTOR CABANG SEMARANG PANDANARAN**, berkedudukan di Jalan Pandanaran, Nomor 75, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;
- 2. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SEMARANG**, berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro, Nomor 23, Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025



3. KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG, berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II, Lantai 4, Jalan Imam Bonjol, Nomor 1D, Lamper Lor Semarang, Provinsi Jawa Tengah, diwakili oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, untuk dan atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Djuanda I, Lantai 4, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aloysius Yanis Dhaniarto, Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, dan kawan-kawan, Para Pegawai Kementerian Keuangan, berkantor di Kantor Biro Advokasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Djuanda I, Lantai 15, Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Raya, Nomor 1, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juni 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan surat putusan yang bersifat meletakkan sita jaminan dalam *status quo* sampai mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengabulkan Permohonan Angsuran Pokok Kewajiban PT. Rojo Grosir Indonesia a.n Suprayitno, alamat Jalan Durian, Nomor 18, Lamper Kidul, Kota Semarang;
4. Memerintahkan kepada pihak Tergugat II untuk membatalkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 1377/2019 dan APHT Nomor 1033/2019 atas nama Debitur Suprayitno;
5. Memerintahkan kepada pihak Tergugat III untuk menyatakan batal demi Hukum Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2978/2019 dan SHT Nomor 2756/2019 atas nama Debitur Suprayitno;
6. Memerintahkan Kepada T'ergugat III untuk menyatakan pelaksanaan lelang tanggal 13 April 2023 untuk batal demi hukum;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya bantahan, banding atau kasasi;
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk mernbayar kerugian Penggugat atas biaya yang timbul dalam perkara dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Biaya persiapan sidang dan panjar biaya kurang lebih Rp5.000.000,00;
 - b. Biaya Transportasi ke Pengadilan Negeri Semarang sampai putusan diperkirakan Rp15.000.000,00;Total biaya pengeluaran Rp20.000.000,00;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang Penggugat tidak punya *legal standing* untuk mengajukan gugatan (*persona standi non judicio*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak/tidak lengkap pihaknya (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi tentang Penggugat tidak punya *legal standing*;
- Eksepsi tentang Lembaga Perlindungan Konsumen tidak berhak dan tidak berwenang mewakili individu;
- Eksepsi tentang Tergugat III bukan merupakan pelaku usaha;
- Eksepsi tentang gugatan prematur;
- Eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);
- Eksepsi tentang Penggugat salah mengajukan upaya hukum;
- Eksepsi tentang gugatan kurang pihak;
- Eksepsi tentang *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 8 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp288.800,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 600/PDT/2024/PT SMG, tanggal 17 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Desember 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2024, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Smg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding Pembanding Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Smg;
2. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memeriksa dalam pokok perkara gugatan Penggugat Nomor 244/Pdt.G/2024/PN Smg;
3. Menyatakan bahwa Perkara Nomor 600/PDT/2024/PT SMG merupakan perkara perlindungan konsumen;
4. Menghukum Terbanding dan Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat kedua;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Februari 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 7 Januari 2025 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Februari 2025, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pentingnya untuk memasukkan Debitur atas nama Kurniarto Subesi dan Filtria Ratnawati dalam perkara *a quo*. Selanjutnya demi memperjelas duduk persoalannya terutama mengenai kesepakatan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak baik Debitur atas nama Kurniarto Subesi dan Filtria Ratnawati dan Tergugat I selaku Kreditur sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kredit maupun Perjanjian Pengikatan Hak Tanggungan (APHT), harus ditarik, sehingga sudah tepat menyatakan gugatan kurang pihak dan harus dinyatakan *niet ontvankelijke verklaard* (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI), tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025



bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN LINTAS KONSUMEN AKHIR INDONESIA (YLKAI)**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 November 2025, oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung Dr. Ibrahim, S.H., M.H.. LL.M., sebagai Ketua Majelis dan Hakim Agung Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 22 Januari 2026
Ketua Mahkamah Agung R.I.,
Ttd./
Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 4899 K/Pdt/2025